

1501642-06.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... conhecia os policiais. Tem condenação por tráfico, estava em R.A, foi revogado, depois para Franco da Rocha e estava há 15 dias na rua.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 07/08), disseram que se dirigiram até o local dos fatos a fim de apurar uma denúncia anônima de tráfico de drogas.

Relataram que avistaram o réu próximo a um caminhão, que as pessoas de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501642-06.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501642-06.2022.8.26.0537 Controle nº 1209/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO SALGUEIRO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

RONALDO SALGUEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06 do Código Penal, porque no dia 03 de agosto de 2022, por volta das 11:30 horas, na Rua Almirante Cockrane, altura do n.º 166, Bairro Conceição, adquiriu, trazia consigo, guardava, tinha em depósito, entregou e forneceu, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 34/37).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 76), sendo a denúncia recebida em 07.10.22 (fls. 79/80). Na instrução foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela reincidência específica, fixação de regime fechado e perda do dinheiro apreendido.

O Defensor requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual aplicação do art. 387, §2.º, do CPP e fixação de regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 03), o réu permaneceu calado.

Em juízo, negou ter praticado o crime, alegando que é usuário. Narrou que pegou um vale de R\$100,00 no seu trabalho como pintor. Comprou uma maconha por R\$5,00, deu R\$100,00 e ficou aguardando o troco de R\$95,00, enquanto o traficante vendia. Tinha recebido do traficante R\$80,00 e ainda faltava R\$15,00. Quando passou um carro prata e foi realizar um retorno, o traficante se escondeu e se evadiu. Ficou parado na rua, porque estava só com uma maconha. Falou para os policiais que o traficante fugiu. O policial perguntou onde estava a droga, que não queriam nada com ele. Indicou aproximadamente onde o traficante pegava a droga (na roda do caminhão). Não conhecia os policiais. Tem condenação por tráfico, estava em R.A, foi revogado, depois para Franco da Rocha e estava há 15 dias na rua.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 07/08), disseram que se dirigiram até o local dos fatos a fim de apurar uma denúncia anônima de tráfico de drogas.

Relataram que avistaram o réu próximo a um caminhão, que as pessoas de aproximavam dele e entregavam algo parecia ser cédulas de dinheiro. Narraram que observaram que após receber o dinheiro, o réu se dirigia até o caminhão, apanhava algo de uma sacola que estava sobre o pneu do mesmo. Em seguida, retornava até a pessoa que o procurou e entregava o que havia retirado da sacola. Então, resolveram abordar o réu. Afirmaram que localizaram no bolso do réu a quantia de R\$ 80,00, em notas trocadas, e uma porção de maconha. Informaram que o réu confessou o tráfico, os levou até o caminhão e mostrou a sacola em que guardava as drogas. No interior da referida sacola apreenderam 38 porções de maconha, 19 pedras de "crack" e 2 porções de cocaína.

Moacir (policial), em juízo, afirmou que receberam denúncia anônima de tráfico, fornecendo as roupas e características do homem que vendia. O local já é conhecido como ponto de tráfico. Informou que viram três pessoas se dirigindo até o réu, que recebia algo, ia até o caminhão, pegava alguma coisa e entregava. Abordaram o réu e apreenderam dinheiro e uma maconha em poder dele. O réu confessou e indicou o local onde estavam as drogas, ou seja, em uma sacola no pneu do caminhão para onde o viram indo e pegando algo. Na sacola apreenderam as drogas (maconha, cocaína e "crack", dividas em porções.

O fato de a testemunha ser agente de segurança não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levemente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade (fls. 04 - 39 porções de maconha, 19 pedras de "crack" e 02 invólucros de cocaína) e diversidade (maconha, "crack" e cocaína) de drogas apreendidas, aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, que foi apreendido dinheiro, não sendo provada a sua procedência, a confissão informal do acusado e os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492).

No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

A negativa judicial do réu está isolada nos autos, posto que os policiais foram uníssonos nas duas fases (Moacir em juízo) no sentido de que viram o réu em movimento típico de tráfico, ou seja, pessoas o procuravam, recebia algo, ia até o pneu do caminhão, pegava alguma coisa e entregava, quando o abordaram confessou e indicou o local onde estavam as drogas, justamente esse que o viram mexendo. Ademais, o réu sequer provou que trabalhava, nem que teria pedido um vale e é reincidente específico, o que torna ainda mais frágil a sua versão.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (39 porções de maconha, 19 pedras de "crack" e 02 invólucros de cocaína) demonstram que se destinava ao tráfico.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 58/61) e laudo definitivo (fls. 62/64).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 27 – proc. 80970-75.2016).

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que "a lei regulará a individualização da pena" e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

"Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)".

Assim, a reincidência será considerada como circunstância agravante.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos e 500 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado. Não é caso de aumento da pena-base em razão da variedade de drogas, uma vez que no caso em tela a quantidade apreendida é pequena (nesta Comarca inferior a 100). Aumento a pena de 1/6 pela reincidência.

O réu não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente específico e, portanto, não preenche os requisitos legais (não é primário e se dedica a atividades criminosas).

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente específico (fls. 27 – proc. 80970-75.2016 – em R.A – fls. 28), demonstrando que não foi um fato isolado e que o tráfico é seu meio de vida, pois sequer provou possuir ocupação lícita. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis" diante do montante da pena e por ser reincidente.

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais,

havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 03.08.22 pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 02.12.24).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência específica (circunstância judicial agravante) não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO RONALDO SALGUEIRO DA SILVA à pena de 5 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO, e 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06. Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei 8072/90, que o M.P não concordou com o recurso em liberdade, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita), inclusive conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, recomende-se na prisão em que se encontra. Sem custas (Lei n.º 11.608/03) por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 04) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União (art. 63 da Lei n.º 11343/06), providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06). Oficie-se, com urgência, cobrando o depósito judicial do valor apreendido.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 39), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11343/06) e o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 03 de novembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA